安徽省人民代表大会常务委员会
公　　告

（第十九号）

安徽省人民代表大会常务委员会关于修改《安徽省基本农田保护条例》的决定已经2004年6月26日安徽省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议通过，现予公布，自2004年7月1日起施行。

安徽省人民代表大会常务委员会

2004年6月26日

安徽省人民代表大会常务委员会关于修改《安徽省基本农田保护条例》的决定

（2004年6月26日安徽省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议通过）

安徽省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议根据行政许可清理要求，决定对《安徽省基本农田保护条例》作如下修改：

一、第十八条、第十九条合并作为第十八条，修改为："国家能源、交通、水利、军事等重要建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。"

二、将第二十条、第二十一条、第三十条中"造地费"修改为"开垦费"。

三、将第二十三条"确需临时使用基本农田保护区耕地的，必须按照《中华人民共和国土地管理法》有关规定报批，并给予补偿。每年补偿标准按该基本农田前三年平均年产值计算，补偿至使用期满。在临时使用的耕地上不得修建永久性建筑物。使用期满后，建设单位应当恢复耕种条件，及时归还原使用者。"删去。

四、将第二十六条第(四)项"临时使用基本农田逾期不归还的。"删去。

五、第二十九条改为第二十七条，修改为："违反本条例规定，未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用基本农田的，依照《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实施条例》的有关规定，从重给予处罚。"

本决定自2004年7月1日起施行。

《安徽省基本农田保护条例》根据本决定作相应修改，重新公布。

安徽省基本农田保护条例

（1996年7月28日安徽省第八届人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过 根据2004年6月26日安徽省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议关于修改《安徽省基本农田保护条例》的决定修正）

第一章 总 则

第一条 为了对基本农田实行特殊保护，稳定耕地面积，促进农业生产和国民经济持续、快速、健康发展，根据《中华人民共和国土地管理法》（以下简称《土地管理法》）、《中华人民共和国农业法》和国务院《基本农田保护条例》以及有关法律、法规的规定，结合我省实际，制定本条例。

第二条 本条例适用于我省行政区域内基本农田的划定、保护、建设和管理。

第三条 本条例所称基本农田，是指根据一定时期人口和国民经济对农产品的需求，以及对建设用地的预测而确定的长期不得占用和基本农田保护区规划期内不得占用的耕地。

本条例所称基本农田保护区，是指为对基本农田实行特殊保护而依照法定程序划定的区域。

第四条 地方各级人民政府应当把基本农田保护工作纳入国民经济和社会发展计划，作为领导任期目标责任制的重要内容，由上一级人民政府监督实施，并实行年度考核。

地方各级人民政府定期向同级人民代表大会或其常务委员会报告基本农田保护情况。

第五条 地方各级人民政府对本行政区域内的基本农田全面规划，合理利用，加强管理，严格控制非农业建设占用耕地。逐步增加对基本农田的投入，完善农田水利设施，培肥地力，改善生态环境。

鼓励境内外组织和个人对基本农田的农业开发建设进行投资，其合法权益受法律保护。

第六条 县级以上（含县级，下同）人民政府土地管理部门和农业行政主管部门按照有关法律、法规和本级人民政府规定的职责分工，负责本行政区域内基本农田保护管理工作；其他各有关部门按照各自的职责，协同土地管理部门和农业行政主管部门实施基本农田保护工作。

乡（镇）人民政府负责本行政区域内基本农田保护管理工作。

第七条 地方各级人民政府对在基本农田保护管理工作中取得显著成绩的单位和个人，应当给予奖励。

一切单位和个人都有保护基本农田的义务，并有权对侵占、破坏基本农田以及其他违反本条例的行为进行检举、控告和抵制。

第二章 划 定

第八条 地方各级人民政府应当编制基本农田保护区规划，确定基本农田保护的数量指标和布局安排，报上一级人民政府批准执行，并逐级分解下达。乡（镇）基本农田保护区规划必须把基本农田保护面积落实到地块和农户。

省人民政府对基本农田保护面积实行指标控制。具体保护面积由省人民政府确定，报省人民代表大会常务委员会备案。

第九条 下列耕地应当划入基本农田保护区：

（一）县级以上人民政府确定的粮、棉、油、麻生产基地和名、特、优、稀、新农产品生产基地；

（二）高产、稳产田和有良好水利条件与水土保持设施的耕地以及经过治理、改造和正在实施改造的中、低产田；

（三）城市和独立工矿区蔬菜生产基地和拟建设的蔬菜基地；

（四）农业教学、科研、农业技术推广试验示范用地和农作物良种繁育基地；

（五）根据需要予以保护的耕地。

第十条 划入基本农田保护区的耕地分为三级：

（一）生产条件好、产量高、长期不得占用的耕地，划为一级基本农田；

（二）生产条件较好、产量较高、十年内不得占用的耕地，划为二级基本农田；

（三）五年内不得占用的耕地，划为三级基本农田。

第十一条 基本农田保护区划定后，由县级人民政府的上一级人民政府组织有关

部门按照划定基本农田保护区技术规程验收。验收合格的，由县级人民政府予以公告，设立保护标志。

第十二条 县级人民政府土地管理部门和农业行政主管部门应当建立基本农田保护区档案。

乡（镇）人民政府应对划定的基本农田保护区内耕地逐地块登记造册，编制图表，并向县级人民政府土地管理部门报送以下资料，同时抄送同级农业行政主管部门：

（一）基本农田保护区规划报告；

（二）基本农田保护区规划图；

（三）基本农田保护面积汇总表；

（四）基本农田保护面积分解表；

（五）基本农田保护区地块登记表册。

第十三条 划定基本农田保护区时不得擅自改变原承包者的承包经营权。

第三章 保护和管理

第十四条 县级以上地方人民政府应当与下一级人民政府签订基本农田保护责任书，乡镇人民政府应当与农村集体经济组织或者村民委员会签订基本农田保护责任书。

基本农田保护责任书应当包括下列内容：

（一）基本农田的范围、面积、地块；

（二）基本农田的等级；

（三）保护措施；

（四）当事人的权利与义务；

（五）奖励与处罚。

农业承包合同应当载明承包农户对基本农田的保护责任。

第十五条 基本农田保护区内禁止下列行为：

（一）擅自将耕地改为非耕地；

（二）闲置、荒芜耕地；

（三）建窑、建房、建坟；

（四）擅自挖沙、采石、采矿、取土；

（五）排放污染性的废水、废气，堆放固体废弃物；

（六）向基本农田提供不符合国家有关标准的肥料、农药；

（七）毁坏水利排灌设施；

（八）擅自砍伐农田防护林和水土保持林；

（九）破坏或擅自改变基本农田保护区标志；

（十）其他破坏基本农田的行为。

第十六条 在基本农田保护区内不得设立非农业开发区和工业小区。

国家能源、交通、水利等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田保护区耕地的，必须按国家法律、法规和本条例规定的程序和权限报批。

第十七条 开采地下资源或者从事其他生产建设活动，造成基本农田塌陷、毁坏的单位或个人，必须按照土地复垦有关规定负责整治或支付复垦费用，并对造成的损失给予补偿。

第十八条 国家能源、交通、水利、军事等重要建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征收土地的，必须经国务院批准。

第十九条 经依法批准占用基本农田保护区耕地的单位或个人，除依照国家有关规定缴纳有关税费外，必须按照“占多少、垦多少”的原则，负责开垦与所占耕地的数量、质量相当的新耕地；没有条件开垦或开垦的耕地不符合要求的，应按下列标准一次性缴纳或补足占用基本农田保护区耕地开垦费：

（一）占用一级基本农田的，为征地补偿、补助费用总额的 2 倍；

（二）占用二级基本农田的，为征地补偿、补助费用总额的 1 倍；

（三）占用三级基本农田的，为征地补偿、补助费用总额的 0.5 倍。

占用蔬菜生产基地内的菜地，已按照国家有关规定缴纳新菜地开发建设基金的，不再缴纳占用基本农田保护区耕地开垦费。

第二十条 基本农田保护区耕地开垦费由县级以上人民政府土地管理部门负责征收，解交同级财政专户储存，专款专用，用于新的基本农田的开垦和中低产田改造。开垦费具体征收管理和使用办法由省土地管理部门、农业行政主管部门会同财政部门制定。

第二十一条 基本农田被批准占用的，县级以上人民政府应当适时在本行政区域内调整补充，并在规定期限内组织开垦新耕地。当地确实无条件开垦新耕地的，由上

一级人民政府组织异地开垦。调整基本农田应当按照本条例第八条规定程序报批。

第二十二条 非农业建设经批准使用基本农田的单位或个人，超过一年未使用的，由县级以上人民政府土地管理部门按每平方米 5 元至 10 元收取土地闲置费；超过两年未使用的，由县级以上人民政府土地管理部门依法收回土地使用权。

承包经营集体所有的基本农田保护区耕地的个人弃耕抛荒的，由农村集体经济组织或村民委员会收回承包经营权。

收取的土地闲置费用于开发新耕地，不得挪作他用。

第二十三条 基本农田保护工作所需经费，由土地管理部门和同级农业行政主管部门提出计划，报同级人民政府批准后由同级财政核拨。

第四章 法律责任

第二十四条 违反本条例规定，有下列行为之一的，依照《土地管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《安徽省实施〈土地管理法〉办法》的有关规定给予处罚：

（一）未经批准或者采取不正当手段骗取批准，非法占用或超过批准面积占用基本农田保护区内耕地的；

（二）非法批准占用基本农田保护区耕地的；

（三）买卖或者以其他形式非法转让基本农田保护区耕地的。

第二十五条 违反本条例第十五条第一、三、四、十项规定之一的，依照《安徽省实施〈土地管理法〉办法》的规定，责令限期纠正，并按被毁坏基本农田每平方米 5 元至 15 元的标准处以罚款。

违反本条例第十五条第五、六、七、八项规定之一的，分别按照环保、森林、水土保持等有关法律、法规的规定处罚。

违反本条例第十五条第九项规定的，责令恢复原状，可以并处 300 元至 500 元的罚款。

第二十六条 违反本条例第十六条规定的，对负有直接责任的主管领导和有关责任人，由其所在单位或者上级机关给予行政处分，其所占土地按非法占地处理。

第二十七条 违反本条例规定，未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用基本农田的，依照《中华人民共和国土地管理法》和《中华人民共和国土地管理法实

施条例》的有关规定，从重给予处罚。

第二十八条 单位非法占用基本农田保护区耕地开垦费、闲置费的，由县级以上人民政府指定有关部门责令退赔，可以处以非法占用额一倍至三倍的罚款；对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人由其所在单位或上级机关给予行政处分；个人非法占用的，以贪污论处。

第二十九条 本条例规定的行政处罚由县级以上地方人民政府土地管理部门或者由其委托的符合法定条件的组织实施。法律、法规另有规定的，从其规定。

罚款应使用财政部门统一印制的罚没收据，罚没款全额上缴同级财政。

第三十条 当事人对处罚决定不服的，可以依照《行政复议条例》的规定申请复议或依法向当地人民法院起诉。

逾期不申请复议不起诉，又拒不执行处罚决定的，由作出处罚决定的行政机关申请人民法院强制执行。

第三十一条 基本农田保护管理工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第三十二条 拒绝、阻碍基本农田保护管理工作人员执行公务的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例》的有关规定给予处罚；情节严重构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。

第五章 附 则

第三十三条 本条例具体应用中的问题由省土地管理部门负责解释。

第三十四条 本条例自一九九六年九月一日起施行。